

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

3264 *Dirección General de Industria.- Resolución de 19 de agosto de 2026, por la que se rectifica error de la Resolución de 13 de julio de 2026, que convoca a las personas artesanas o empresas artesanas a participar en la 42.ª Edición de la Feria de Artesanía de ámbito regional de Canarias año 2026 (BOC n.º 152, de 30.7.2026).*

Examinado el expediente tramitado por el Servicio de Fomento Industrial y Artesanal de este Centro Directivo para la participación en la 42.ª Edición de la Feria de Artesanía de Ámbito Regional de Canarias.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º) Por Resolución n.º 665/2026, de 13 de julio, de la Dirección General de Industria, se convoca a las personas artesanas o empresas artesanas a participar en la 42.ª Feria de Artesanía de ámbito regional de Canarias año 2026 (BOC n.º 152, de 30.7.2026).

2.º) En el resuelto segundo se fija como periodo de celebración de la Feria del 4 al 8 de diciembre de 2026, ambos inclusive.

3.º) En el resuelto décimo quinto se establece que el Gobierno de Canarias correrá con los gastos de traslado y alojamiento de las personas artesanas o empresas artesanas que resulten seleccionadas que procedan de otras islas distintas a aquella donde se celebra la Feria: gastos de traslado y alojamiento en media pensión (5 noches, del 4 al 8 de diciembre de 2025, ambos inclusive).

4.º) Se ha detectado error material en el año y periodo contemplado para los gastos de asistencia que correrán a cargo del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta que las personas artesanas o empresas artesanas que resulten seleccionadas y procedan de islas distintas a Gran Canaria, deberán trasladarse, como mínimo, el día antes al comienzo de la Feria, con el fin de iniciar la colocación de la mercancía a exponer en el stand adjudicado.

A los que son de aplicación las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 109.2, establece que “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Segunda.- Cabe añadir lo ya perfilado en la jurisprudencia, acerca de lo que ha de entenderse por errores materiales objeto del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (ahora artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), definiendo que la existencia del error ha de ser patente y clara, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, lo cual evidenciaría la existencia de un error jurídico o de derecho, ni a juicios valorativos, por cuanto el error material se caracteriza, precisamente, por poseer una realidad independiente de lo opinable. Es decir, porque son ostensibles, manifiestos e indiscutibles, que se evidencian por sí solos sin necesidad de mayores razonamientos, y se manifiestan prima facie por su sola contemplación.

Tercera.- La competencia para efectuar la rectificación de errores materiales corresponderá al mismo órgano de la Administración al que quepa imputar la autoría del acto objeto de corrección, conforme a lo establecido en el mismo artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que confiere a las Administraciones la potestad de rectificar los errores existentes “en sus actos”.

Cuarta.- La presente Resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinta.- En aplicación de lo establecido en el artículo 28 del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y se crean y se regulan el Consejo Regional de Internacionalización y el Consejo Canario de la Productividad, corresponde a la Dirección General de Industria la competencia de gestión de las ferias regionales, nacionales e internacionales de artesanía.

Por todo ello, y en virtud de la competencia que tengo atribuida,

RESUELVO:

Primero.- Corregir el error material detectado en la Resolución n.º 665/2026, de 13 de julio, de la Dirección General de Industria, rectificando el resuelto décimo quinto, en los siguientes términos:

Donde dice:

“El Gobierno de Canarias correrá con los gastos de traslado y alojamiento de las personas artesanas o empresas artesanas que resulten seleccionadas que procedan de otras islas distintas a aquella donde se celebra la Feria: gastos de traslado y alojamiento en media pensión (5 noches, del 4 al 8 de diciembre de 2025, ambos inclusive)...”.

Debe decir:

“El Gobierno de Canarias correrá con los gastos de traslado y alojamiento de las personas artesanas o empresas artesanas que resulten seleccionadas que procedan de otras islas distintas a aquella donde se celebra la Feria: gastos de traslado y alojamiento en media pensión (6 noches, del 3 al 8 de diciembre de 2026, ambos inclusive)...”.

Segundo.- Mantener íntegro el texto del resto de la Resolución n.º 665/2026, de 13 de julio, de la Dirección General de Industria.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación; significando que en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de agosto de 2026.- La Directora General de Industria, Ana María Zurita Expósito.